

15_Projektchat.txt

Chatverlauf Projekt Federlicht

29.09.2026

Kanal: Federlicht intern. Export durch Mina Kupfer am 29. September 2026 um 16.40 Uhr.

28.09.2026 10:18 | Hartmut Fink: Ich habe die 30 Tage aus meiner Gesprächsnotiz nicht als Zusage eingetragen. Die neue Mail sagt ja ausdrücklich, dass es noch offen ist.

28.09.2026 10:24 | Mina Kupfer: Gut. Bitte bis zur Unterschrift keine Schaltungsdaten hochladen.

28.09.2026 10:27 | Hartmut Fink: Ist so eingerichtet. Im Raum liegen nur die öffentlichen Fotos vom alten Gehäuse.

29.09.2026 09:04 | Mina Kupfer: Für Frau Kern brauchen wir den begrenzten Zugang. Die Rechtsprüfung soll nicht aus Versehen die Messaufgabe streichen.

29.09.2026 09:11 | Hartmut Fink: Verstanden. Firmware und Verguss bleiben tabu; den Wartungsdeckel muss sie öffnen dürfen.

29.09.2026 16:33 | Mina Kupfer: Den neuen NDA hat noch niemand unterschrieben. Die Änderungsvorschläge gehen erst zu mir.

01_Auftrag_Vertragspruefung.eml

Von	Mina Kupfer <mina@kupferfink.example>
An	Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 09:10:00 +0200
Betreff	Federlicht bitte anhand unseres freigegebenen Playbooks prüfen

Guten Morgen Frau Klee,

bitte prüfen Sie den NDA-Entwurf vom 25. September einschließlich der Anlage FED-AN1 gegen unser Playbook PB-KF-NDA in der freigegebenen Version 1.2. Die Fassung vom 18. September liegt nur zur Einordnung im Vorgang und ist nicht mehr unsere Verhandlungsgrundlage. Bisher ist nichts unterschrieben und es wurden noch keine vertraulichen Schaltungen übertragen.

Ich brauche eine übersichtliche Auswertung nach den acht Themen, mit jeder einzelnen Regel, dem tatsächlich gefundenen Text und einer kurzen Begründung. Bitte unterscheiden Sie unsere Wunschpositionen von rechtlichen Bedenken. Wenn Unterlagen fehlen, stellen Sie die konkrete Rückfrage. Legen Sie außerdem einen vollständig formulierten Änderungsvorschlag und eine kurze Begleitmail vor, beides zunächst nur für mich.

Unser gemeinsamer Termin ist am 2. Oktober um 14 Uhr. Bis dahin genügt mir die interne Fassung. Die Technik darf Fragen beantworten, aber keine Vertragsabweichungen freigeben. Bitte senden Sie nichts direkt an Lindenbogen.

Freundliche Grüße
Mina Kupfer

03_Freigabe_Playbook.eml

Von	Mina Kupfer <mina@kupferfink.example>
An	Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 14 Sep 2026 16:20:00 +0200
Betreff	Freigabe PB-KF-NDA Version 1.2

Guten Tag Frau Klee,

anbei gebe ich unser Playbook PB-KF-NDA in der Version 1.2 für Federlicht frei. Es ersetzt die intern diskutierte Version 1.1. Die Nummern der Regeln sind verbindlich; bitte führen Sie sie im Bericht mit.

Vollständig erfüllte Startpositionen können Sie als innerhalb unseres Standards einordnen.

Rückfallpositionen möchte ich im kurzen Abschlussvermerk ausdrücklich sehen; deren Annahme entscheide ich selbst. Jede einzelne erkannte Bedingung unter einer nicht akzeptablen Position muss zu mir zurück. Auch ein Kompromiss bleibt gesondert rechtlich zu prüfen. Bitte verändern Sie das Playbook während der Vertragsprüfung nicht stillschweigend.

Viele Grüße

Mina Kupfer

07_Versand_Gegnerentwurf.eml

Von	Severin Bock <severin@lindenbogen.example>
An	Mina Kupfer <mina@kupferfink.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 17:25:00 +0200
Betreff	Federlicht aktuelle Entwürfe vom 25. September

Hallo Frau Kupfer,

anbei die neue vollständige Fassung des NDA und die Anlage FED-AN1. Bitte betrachten Sie nur diese beiden Dateien als unser aktuelles Angebot. Die Anlage regelt die Messaufgabe von Frau Kern genauer. Der alte Text vom 18. September ist überholt.

Unsere Geschäftsführung möchte den neuen Abschnitt zur Vertragsstrafe beibehalten. Über die Höhe können wir sprechen. Für normale Projektinformationen haben wir nun fünf Jahre vorgesehen. Ein Vertragsabschluss ist mit dieser Mail nicht erklärt; wir wollen die abgestimmten Fassungen gemeinsam unterschreiben.

Freundliche Grüße

Severin Bock

11_Rueckfrage_Technik.eml

Von	Severin Bock <severin@lindenbogen.example>
An	Hartmut Fink <hartmut@kupferfink.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 10:05:00 +0200
Betreff	Sicherungskopien bitte noch offen lassen

Hallo Herr Fink,

bitte korrigieren Sie unsere Gesprächsnotiz nicht auf 30 Tage. Ich habe dazu nur eine alte Erinnerung. Auf einem Zettel steht zudem etwas von 60 Tagen nach dem Serverwechsel; ich kann weder die Herkunft noch die derzeitige Einstellung bestätigen. Petra muss das prüfen.

Die im NDA zugesagten höchstens 90 Tage bleiben unser Vertragsvorschlag. Wie wir das technisch belegen, reiche ich nach. Derzeit habe ich weder einen Export der Einstellungen noch eine belastbare Bestätigung. Bitte führen Sie die tatsächliche Sicherungsfrist noch als offen.

Viele Grüße
Severin Bock

13_Interne_Nachverhandlung.eml

Von	Mina Kupfer <mina@kupferfink.example>
An	Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 08:30:00 +0200
Betreff	Bitte die Anlage nicht versehentlich entfernen

Guten Morgen Frau Klee,

mir ist wichtig, dass der Zugriff von Frau Kern und die begrenzten Messungen in der Anlage erhalten bleiben. Das ist keine allgemeine Freigabe unserer Technik, sondern der Grund für die Kooperation. Bitte zeigen Sie eine Fassung, mit der wir weiterverhandeln können.

Eine neue Freigabe der Vertragsstrafe gibt es nicht. Ich habe auch nicht zugestimmt, aus dem technischen Vermerk eine garantierte Löschfrist von 30 Tagen zu machen. Wenn bis zu Ihrer Prüfung keine Bestätigung da ist, lassen Sie die Tatsachenfrage offen und formulieren Sie mir eine kurze Rückfrage.

Danke und freundliche Grüße

Mina Kupfer

14_Terminbestaetigung.eml

Von	Severin Bock <severin@lindenbogen.example>
An	Mina Kupfer <mina@kupferfink.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 12:15:00 +0200
Betreff	Gespräch am 2. Oktober um 14 Uhr

Guten Tag Frau Kupfer,

der Termin am 2. Oktober um 14 Uhr passt. Wir sprechen über Ihre Anmerkungen zur Fassung vom 25. September und zur Anlage desselben Tages. Weitere Anlagen oder Einkaufsbedingungen gehören nicht zum NDA.

Petra kann die Sicherungseinstellungen diese Woche voraussichtlich noch prüfen; eine belastbare Antwort habe ich bisher nicht. Falls diese erst nach dem Termin vorliegt, können wir den technischen Nachweis gesondert nachhalten. Bitte schicken Sie vor dem Gespräch nur eine von Ihnen freigegebene Fassung.

Freundliche Grüße
Severin Bock

02_Playbook_NDA_V1_2.docx

Kupferfink Sensorik GmbH
Mina Kupfer, Geschäftsführerin
Werkhof 12, 13357 Berlin
mina@kupferfink.example

Rechtsabteilung und Projektleitung

Verhandlungspositionen für die Geheimhaltungsvereinbarung Federlicht

14.09.2026

1 Auftrag und Geltung

Kupferfink Sensorik GmbH verwendet dieses Playbook PB-KF-NDA, Version 1.2, für gegenseitige Geheimhaltungsvereinbarungen für die Designkooperation Federlicht. Die Geschäftsführung hat diese Fassung am 14. September 2026 freigegeben. Zuständig für Abweichungsentscheidungen ist die Geschäftsführerin; die Fachabteilung darf Rückfragen beantworten und Vorschläge machen, aber keine roten Linien aufheben.

Der Ausgangspunkt ist die Startposition (S). Eine Rückfallposition (F1) ist ein zulässiger Verhandlungskompromiss und bedarf der in der Freigabe genannten Zustimmung. Die Position N bezeichnet nicht akzeptable Bedingungen. Bei S und F1 müssen alle zugehörigen Regeln erfüllt sein. Jede einzelne erkannte Bedingung einer N-Position ist eine rote Linie; mehrere dort genannte Bedingungen müssen nicht zusammen vorliegen.

Die Regelkennungen bleiben bei einer bloßen Textpflege unverändert. Geprüft wird jede Regel anhand der maßgeblichen Vertragsfassung und ihrer einbezogenen Anlagen. Tatsächliche Voraussetzungen werden nur anhand der dazugehörigen Belege festgestellt. Fehlt ein Beleg, ist die Regel nicht verifizierbar. Ein im gesamten maßgeblichen Vertrag fehlendes Thema ist als nicht gefunden auszuweisen und darf nicht aus einer älteren Fassung ergänzt werden.

Die Auswertung nennt je Regel die Fundstelle mit Dateiname, Abschnitt und kurzem wörtlichem Ausschnitt. Bei zulässigen Positionen lautet das Ergebnis erfüllt oder nicht erfüllt; bei N lautet es erkannt oder nicht erkannt. Nicht verifizierbare Regeln stehen gesondert neben der Erfüllt-Zahl und zählen nicht zu deren Nenner. Die wörtliche Trefferzahl einer N-Position wird nicht umgekehrt. Eine erkannte rote Linie führt für das Thema zu hohem Risiko. Eine vollständig erfüllte Startposition ohne rote Linie hat kein Playbook-Risiko; eine vollständig erfüllte Rückfallposition hat mittleres Risiko. Andere Abweichungen und verbleibende Tatsachenlücken sind mit ihrem konkreten Grund auszuweisen; ungeklärte Tatsachen sind kein positiver Nachweis.

Sicherungskopien sind der einzige zusätzliche technische Tatsachenpunkt dieser Fassung. Die vertraglich zugesagte Frist und die tatsächlich eingerichtete Frist sind getrennt zu prüfen. Eine unverbindliche Erinnerung aus einem Gespräch ersetzt keine Bestätigung der IT.

Diese Regeln sind Unternehmenspositionen und keine Aussage darüber, dass eine Klausel gesetzlich erlaubt oder unwirksam ist. Die rechtliche Prüfung, insbesondere zwingendes Recht und die Kontrolle vorformulierter Vertragsbedingungen, erfolgt getrennt. Eine interne Freigabe ersetzt diese Prüfung nicht. Der Bericht und ein Änderungsvorschlag bleiben intern; ein Versand oder Vertragsschluss benötigt einen gesonderten Auftrag.

2 Vertrauliche Informationen und Ausnahmen

Thema NDA-01. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition NDA-01-S.

NDA-01-S-R1: Der Vertrag schützt als vertraulich gekennzeichnete Informationen sowie solche, deren Vertraulichkeit nach den Umständen erkennbar ist.

NDA-01-S-R2: Öffentlich bekannte, bereits rechtmäßig bekannte, rechtmäßig von Dritten erhaltene und unabhängig entwickelte Informationen sind ausgenommen.

Rückfallposition NDA-01-F1.

NDA-01-F1-R1: Auch ohne Kennzeichnung mitgeteilte technische Projektinformationen dürfen geschützt sein, wenn der Projektbezug erkennbar ist.

NDA-01-F1-R2: Die vier Ausnahmen für Öffentlichkeit, Vorwissen, rechtmäßigen Dritterhalt und unabhängige Entwicklung bleiben erhalten.

Nicht akzeptable Position NDA-01-N.

NDA-01-N-R1: Der Empfänger muss unabhängig entwickelte Informationen ohne Ausnahme wie Informationen der anderen Partei behandeln.

3 Projektzweck und zugelassene Personen

Thema NDA-02. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition NDA-02-S.

NDA-02-S-R1: Die Nutzung ist auf die Prüfung der gemeinsamen Entwicklung des Tischsensors Federlicht beschränkt.

NDA-02-S-R2: Zugang erhalten nur eigene Beschäftigte und beruflich verschwiegene Berater, soweit sie ihn für das Projekt benötigen.

Rückfallposition NDA-02-F1.

NDA-02-F1-R1: Die Nutzung bleibt auf das Projekt Federlicht beschränkt.

NDA-02-F1-R2: Benannte externe Fachkräfte dürfen Zugang erhalten, wenn sie vorher gleichwertig zur Vertraulichkeit verpflichtet werden und nur den erforderlichen Teil erhalten.

Nicht akzeptable Position NDA-02-N.

NDA-02-N-R1: Eine Partei darf Projektinformationen ohne projektbezogene Beschränkung für beliebige eigene Produkte nutzen.

4 Dauer der Bindung

Thema NDA-03. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition NDA-03-S.

NDA-03-S-R1: Für gewöhnliche vertrauliche Informationen endet die Pflicht drei Jahre nach Beendigung der Gespräche.

NDA-03-S-R2: Für Geschäftsgeheimnisse dauert der Schutz nur so lange an, wie die gesetzlichen Voraussetzungen ihres Schutzes bestehen.

Rückfallposition NDA-03-F1.

NDA-03-F1-R1: Für gewöhnliche vertrauliche Informationen endet die Pflicht spätestens fünf Jahre nach Beendigung der Gespräche.

NDA-03-F1-R2: Für Geschäftsgeheimnisse bleibt der Schutz an die gesetzlichen Schutzvoraussetzungen gebunden.

Nicht akzeptable Position NDA-03-N.

NDA-03-N-R1: Sämtliche Informationen bleiben ohne zeitliche Begrenzung und ohne Rücksicht auf ihren fortbestehenden Schutzbedarf geheim zu halten.

5 Rückgabe und Sicherungskopien

Thema NDA-04. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition NDA-04-S.

NDA-04-S-R1: Produktive Kopien müssen innerhalb von zehn Werktagen nach Aufforderung zurückgegeben oder gelöscht werden.

NDA-04-S-R2: Die tatsächlich eingerichtete technische Konfiguration löscht Sicherungskopien spätestens nach 30 Tagen.

Rückfallposition NDA-04-F1.

NDA-04-F1-R1: Produktive Kopien müssen innerhalb von 20 Werktagen zurückgegeben oder gelöscht werden; gesetzliche Aufbewahrungspflichten und eine gesperrte Belegkopie für die Rechtsverteidigung bleiben zulässig.

NDA-04-F1-R2: Sicherungskopien bleiben gesperrt und werden nach der tatsächlich eingerichteten Konfiguration spätestens nach 90 Tagen überschrieben.

Nicht akzeptable Position NDA-04-N.

NDA-04-N-R1: Die empfangende Partei darf produktive Kopien nach Rückgabeaufforderung zeitlich unbegrenzt frei weiterverwenden.

6 Gesetzlich erzwungene Offenlegung

Thema NDA-05. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition NDA-05-S.

NDA-05-S-R1: Der Vertrag gestattet eine gesetzlich oder behördlich zwingende Offenlegung im erforderlichen Umfang.

NDA-05-S-R2: Soweit rechtlich zulässig, ist die offenlegende Partei vorab zu informieren.

Rückfallposition NDA-05-F1.

NDA-05-F1-R1: Zwingende Offenlegungen bleiben erlaubt; eine vorherige Information ist nur geschuldet, soweit sie rechtlich zulässig und praktisch möglich ist.

Nicht akzeptable Position NDA-05-N.

NDA-05-N-R1: Die empfangende Partei muss auch bei einer vollziehbaren gesetzlichen Offenlegungspflicht schweigen.

7 Untersuchung des Prototyps

Thema NDA-06. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition NDA-06-S.

NDA-06-S-R1: Der Vertrag verbietet die Zerlegung und Rückentwicklung überlassener Prototypen.

Rückfallposition NDA-06-F1.

NDA-06-F1-R1: Die Parteien dürfen im Projektplan konkret bezeichnete Tests durchführen; Nachbau, Herauslösen von Firmware und Nutzung außerhalb des Projekts bleiben untersagt.

Nicht akzeptable Position NDA-06-N.

NDA-06-N-R1: Die empfangende Partei darf den Prototyp ohne Zweckbegrenzung nachbauen und gewonnene Konstruktionsdaten frei verwerten.

8 Haftung und Vertragsstrafe

Thema NDA-07. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition NDA-07-S.

NDA-07-S-R1: Der Vertrag enthält keine Vertragsstrafe und lässt die gesetzliche verschuldensabhängige Haftung bestehen.

Rückfallposition NDA-07-F1.

NDA-07-F1-R1: Eine Vertragsstrafe setzt einen schuldhaften wesentlichen Verstoß voraus und ist je Verstoß auf 5.000 EUR begrenzt.

NDA-07-F1-R2: Die Vertragsstrafe wird auf einen Schadensersatzanspruch wegen desselben Verstoßes angerechnet.

Nicht akzeptable Position NDA-07-N.

NDA-07-N-R1: Eine Vertragsstrafe fällt unabhängig von einem Verschulden an.

NDA-07-N-R2: Eine Vertragsstrafe übersteigt für einen einzelnen Verstoß 10.000 EUR.

9 Recht und Gerichtsstand

Thema NDA-08. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für dieses Thema.

Startposition NDA-08-S.

NDA-08-S-R1: Es gilt deutsches Recht und für die beiden deutschen Gesellschaften ist Berlin als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart.

Rückfallposition NDA-08-F1.

NDA-08-F1-R1: Es gilt deutsches Recht; anstelle Berlins ist Leipzig als ausschließlicher Gerichtsstand zulässig.

Nicht akzeptable Position NDA-08-N.

NDA-08-N-R1: Der Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht eines anderen Staates als Deutschland.

04_NDA_Entwurf_25_September.docx

Gegenseitige Geheimhaltungsvereinbarung Federlicht

25.09.2026 · LB-FED-NDA-02 | nicht unterzeichnet

1 Parteien und Projekt

Die Kupferfink Sensorik GmbH, Werkhof 12, 13357 Berlin, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Mina Kupfer, und die Lindenbogen Design GmbH, Ateliergasse 7, 04107 Leipzig, vertreten durch ihren Geschäftsführer Severin Bock, wollen die gemeinsame Entwicklung des Tischsensors Federlicht prüfen. Der Sensor soll Berührungen und die Ausrichtung eines Gegenstands auf einer Arbeitsfläche erkennen. Jede Partei kann im Verlauf der Gespräche sowohl Informationen offenlegen als auch empfangen. Diese Vereinbarung verpflichtet beide Parteien in gleicher Weise.

2 Vertrauliche Informationen

Vertraulich sind mitgeteilte technische und kaufmännische Informationen, die als vertraulich gekennzeichnet sind oder deren Vertraulichkeit nach den Umständen erkennbar ist. Dazu gehören insbesondere die überlassenen Schaltungsunterlagen, Messdaten, Gehäuseentwürfe und nicht veröffentlichten Kalkulationen zum Projekt Federlicht. Die empfangende Partei behandelt solche Informationen mit derselben Sorgfalt wie eigene vergleichbare Geheimnisse, mindestens jedoch mit angemessener Sorgfalt.

Nicht vertraulich sind Informationen, die bereits öffentlich bekannt sind oder ohne Vertragsverletzung öffentlich werden, der empfangenden Partei nachweislich schon rechtmäßig bekannt waren, ihr ohne Geheimhaltungsbruch rechtmäßig von Dritten zugehen oder von ihr unabhängig ohne Verwendung der vertraulichen Informationen entwickelt werden. Die empfangende Partei legt auf begründete Nachfrage die Umstände der jeweils beanspruchten Ausnahme dar.

3 Zweck und Personen

Die Informationen dürfen ausschließlich zur Prüfung der gemeinsamen Entwicklung des Tischsensors Federlicht verwendet werden. Zugang erhalten eigene Beschäftigte sowie beruflich zur Verschwiegenheit verpflichtete rechtliche und steuerliche Berater, soweit sie die Informationen für diesen Zweck benötigen. Die Parteien informieren ihre Beschäftigten über diese Pflicht und beschränken den Zugriff auf den erforderlichen Umfang. Besondere Zugangsrechte nach Anlage 1 bleiben unberührt.

4 Prototypen und Rechte

Mit der Offenlegung werden weder Patente noch Urheberrechte oder sonstige Nutzungsrechte übertragen. Eine Partei darf die überlassenen Prototypen ohne Zustimmung der anderen Partei weder zerlegen noch rückentwickeln. Die ausdrücklich in Anlage 1 vereinbarten Untersuchungen sind davon ausgenommen. Ein Anspruch auf Abschluss eines Entwicklungs- oder Liefervertrags entsteht nicht. Keine Partei schuldet aufgrund dieser Vereinbarung eine Vergütung oder die Überlassung weiterer Informationen.

5 Dauer

Diese Vereinbarung gilt ab Unterzeichnung. Jede Partei kann die Gespräche in Textform beenden. Die Pflicht zur Geheimhaltung gewöhnlicher vertraulicher Informationen endet fünf Jahre nach dem Zugang dieser Erklärung. Für Informationen, die Geschäftsgeheimnisse sind, dauert der Schutz darüber hinaus nur so lange an, wie die gesetzlichen Voraussetzungen des Geschäftsgeheimnisschutzes bestehen. Die vorstehend geregelten Ausnahmen bleiben während der gesamten Dauer anwendbar.

6 Rückgabe und Löschung

Nach einer Aufforderung in Textform gibt die empfangende Partei überlassene Unterlagen und Prototypen innerhalb von 20 Werktagen zurück und löscht produktive elektronische Kopien. Gesetzlich aufzubewahrende Unterlagen und eine gesperrte Belegkopie für die Rechtsverteidigung dürfen für den jeweils erforderlichen Zeitraum aufbewahrt werden. Aufbewahrte Informationen dürfen nur für diesen Zweck verwendet werden und bleiben geschützt.

Automatisch erzeugte Sicherungskopien sind vom produktiven Zugriff zu sperren und im gewöhnlichen Sicherungszyklus spätestens nach 90 Tagen zu überschreiben. Bis dahin dürfen sie ausschließlich zur Wiederherstellung nach einem technischen Ausfall verwendet werden. Wiederhergestellte vertrauliche Informationen sind anschließend erneut nach dieser Vereinbarung zu behandeln. Die empfangende Partei bestätigt die Erledigung auf Nachfrage in Textform.

7 Vertragsstrafe und Haftung

Für jeden Verstoß gegen die Geheimhaltungs- oder Nutzungsbeschränkung zahlt die verletzende Partei der anderen Partei eine Vertragsstrafe von 25.000 EUR. Die Vertragsstrafe fällt unabhängig von einem Verschulden an. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch bleibt bestehen; die Vertragsstrafe wird auf einen solchen Anspruch wegen desselben Verstoßes angerechnet. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Haftungsregelungen.

8 Schlussbestimmungen

Es gilt deutsches Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten zwischen den beiden Gesellschaften ist Berlin. Anlage 1 mit der Kennung FED-AN1 und dem Stand 25. September 2026 ist Bestandteil dieser Vereinbarung. Soweit sie zu den Abschnitten 3 und 4 abweichende konkrete Regelungen trifft, geht sie vor; im Übrigen bleibt diese Vereinbarung unverändert. Änderungen bedürfen einer Vereinbarung beider Parteien. Gesetzliche Formvorschriften bleiben unberührt.

9 Unterzeichnung

Diese Fassung ist ein noch nicht unterzeichneter Entwurf vom 25. September 2026. Als Unterschriftsberechtigte sind für Kupferfink Sensorik GmbH Mina Kupfer und für Lindenbogen Design GmbH Severin Bock vorgesehen. Die Unterzeichnung soll nach Abschluss der Vertragsprüfung in zwei gleichlautenden Exemplaren erfolgen.

05_NDA_Altstand_18_September.docx

Frühere Fassung der Geheimhaltungsvereinbarung Federlicht

18.09.2026 · LB-FED-NDA-01 | überholt

Diese frühere Fassung wurde am 25. September 2026 ersetzt und wird nur im Verlauf aufbewahrt.

1 Parteien und Projekt

Die Kupferfink Sensorik GmbH, Werkhof 12, 13357 Berlin, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Mina Kupfer, und die Lindenbogen Design GmbH, Ateliergasse 7, 04107 Leipzig, vertreten durch ihren Geschäftsführer Severin Bock, wollen die gemeinsame Entwicklung des Tischsensors Federlicht prüfen. Der Sensor soll Berührungen und die Ausrichtung eines Gegenstands auf einer Arbeitsfläche erkennen. Jede Partei kann im Verlauf der Gespräche sowohl Informationen offenlegen als auch empfangen. Diese Vereinbarung verpflichtet beide Parteien in gleicher Weise.

2 Vertrauliche Informationen

Vertraulich sind mitgeteilte technische und kaufmännische Informationen, die als vertraulich gekennzeichnet sind oder deren Vertraulichkeit nach den Umständen erkennbar ist. Dazu gehören insbesondere die überlassenen Schaltungsunterlagen, Messdaten, Gehäuseentwürfe und nicht veröffentlichten Kalkulationen zum Projekt Federlicht. Die empfangende Partei behandelt solche Informationen mit derselben Sorgfalt wie eigene vergleichbare Geheimnisse, mindestens jedoch mit angemessener Sorgfalt.

Nicht vertraulich sind Informationen, die bereits öffentlich bekannt sind oder ohne Vertragsverletzung öffentlich werden, der empfangenden Partei nachweislich schon rechtmäßig bekannt waren, ihr ohne Geheimhaltungsbruch rechtmäßig von Dritten zugehen oder von ihr unabhängig ohne Verwendung der vertraulichen Informationen entwickelt werden. Die empfangende Partei legt auf begründete Nachfrage die Umstände der jeweils beanspruchten Ausnahme dar.

3 Zweck und Personen

Die Informationen dürfen ausschließlich zur Prüfung der gemeinsamen Entwicklung des Tischsensors Federlicht verwendet werden. Zugang erhalten eigene Beschäftigte sowie beruflich zur Verschwiegenheit verpflichtete rechtliche und steuerliche Berater, soweit sie die Informationen für diesen Zweck benötigen. Die Parteien informieren ihre Beschäftigten über diese Pflicht und beschränken den Zugriff auf den erforderlichen Umfang.

4 Prototypen und Rechte

Mit der Offenlegung werden weder Patente noch Urheberrechte oder sonstige Nutzungsrechte übertragen. Eine Partei darf die überlassenen Prototypen ohne Zustimmung der anderen Partei weder zerlegen noch rückentwickeln. Ein Anspruch auf Abschluss eines Entwicklungs- oder Liefervertrags entsteht nicht. Keine Partei schuldet aufgrund dieser Vereinbarung eine Vergütung oder die Überlassung weiterer Informationen.

5 Dauer

Diese Vereinbarung gilt ab Unterzeichnung. Jede Partei kann die Gespräche in Textform beenden. Die Pflicht zur Geheimhaltung gewöhnlicher vertraulicher Informationen endet drei Jahre nach dem Zugang dieser Erklärung. Für Informationen, die Geschäftsgeheimnisse sind, dauert der Schutz darüber hinaus nur so lange an, wie die gesetzlichen Voraussetzungen des Geschäftsgeheimnisschutzes bestehen. Die vorstehend geregelten Ausnahmen bleiben während der gesamten Dauer anwendbar.

6 Rückgabe und Löschung

Nach einer Aufforderung in Textform gibt die empfangende Partei überlassene Unterlagen und Prototypen innerhalb von 20 Werktagen zurück und löscht produktive elektronische Kopien. Gesetzlich aufzubewahrende Unterlagen und eine gesperrte Belegkopie für die Rechtsverteidigung dürfen für den jeweils erforderlichen Zeitraum aufbewahrt werden. Aufbewahrte Informationen dürfen nur für diesen Zweck verwendet werden und bleiben geschützt.

Automatisch erzeugte Sicherungskopien sind vom produktiven Zugriff zu sperren und im gewöhnlichen Sicherungszyklus spätestens nach 90 Tagen zu überschreiben. Bis dahin dürfen sie ausschließlich zur Wiederherstellung nach einem technischen Ausfall verwendet werden. Wiederhergestellte vertrauliche Informationen sind anschließend erneut nach dieser Vereinbarung zu behandeln. Die empfangende Partei bestätigt die Erledigung auf Nachfrage in Textform.

7 Vertragsstrafe und Haftung

Für eine schuldhafte Verletzung dieser Vereinbarung gelten die gesetzlichen Haftungsregeln. Eine Vertragsstrafe ist nicht vereinbart.

8 Gesetzlich erforderliche Offenlegung

Gesetzlich oder behördlich zwingend erforderliche Offenlegungen sind im erforderlichen Umfang erlaubt. Soweit rechtlich zulässig, informiert die empfangende Partei die andere Partei vorab und unterstützt angemessene Schutzmaßnahmen.

9 Schlussbestimmungen

Es gilt deutsches Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten zwischen den beiden Gesellschaften ist Berlin. Anlagen sind mit dieser ersten Fassung noch nicht vereinbart. Änderungen bedürfen einer Vereinbarung beider Parteien. Gesetzliche Formvorschriften bleiben unberührt.

10 Unterzeichnung

Diese Fassung ist ein noch nicht unterzeichneter Entwurf vom 18. September 2026. Als Unterschriftsberechtigte sind für Kupferfink Sensorik GmbH Mina Kupfer und für Lindenbogen Design GmbH Severin Bock vorgesehen. Die Unterzeichnung soll nach Abschluss der Vertragsprüfung in zwei gleichlautenden Exemplaren erfolgen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

06_Anlage_FED_AN1.docx

Anlage 1 zum Projekt Federlicht

25.09.2026 · FED-AN1

1 Bezug und Rang

Diese Anlage FED-AN1 gehört zum NDA-Entwurf LB-FED-NDA-02 vom 25. September 2026. Sie wird gemeinsam mit ihm unterzeichnet. Für die nachstehenden konkreten Fragen geht sie den Abschnitten 3 und 4 des NDA vor. Alle anderen Regelungen des NDA bleiben unberührt. Die Anlage ist bisher nicht unterzeichnet.

2 Externe Fachkraft

Lindenbogen darf die selbstständige Messingenieurin Olga Kern in das Projekt einbeziehen. Vor dem ersten Zugang muss Lindenbogen sie schriftlich mindestens in gleichem Umfang zur Geheimhaltung und Zweckbindung verpflichten. Olga Kern erhält nur die für ihre Messaufgabe erforderlichen Ansichten und Messdaten. Sie darf keine weiteren Personen hinzuziehen. Lindenbogen bleibt für die ordnungsgemäße Einbeziehung verantwortlich.

3 Gestattete Untersuchungen

Lindenbogen und Olga Kern dürfen das abnehmbare, ausdrücklich als Wartungsdeckel gekennzeichnete Gehäuseteil öffnen, die Abmessungen der sichtbaren Halterungen messen und einen Temperaturtest des geschlossenen Geräts von 10 bis 35 Grad Celsius durchführen. Das Auslesen oder Herauslösen von Firmware, das Ablösen von Vergussmaterial und die Rekonstruktion der Schaltung sind nicht gestattet. Ein Nachbau und jede Verwertung der Erkenntnisse außerhalb der Prüfung der gemeinsamen Entwicklung Federlicht bleiben untersagt.

4 Organisation

Die Untersuchungen finden im Leipziger Messraum von Lindenbogen statt. Es werden keine Personenaufnahmen angefertigt. Das Gerät bleibt während der Untersuchungen ausgeschaltet, soweit die Temperaturmessung keine Versorgung erfordert. Vor dem Versand stimmen die Projektleitungen den Termin ab.

08_Projektblatt_Federlicht.docx

Kupferfink Sensorik GmbH
Mina Kupfer, Geschäftsführerin
Werkhof 12, 13357 Berlin
mina@kupferfink.example

Projektablage Federlicht

Projekt Federlicht und der erste Datenaustausch

21.09.2026

1 Vorhaben

Kupferfink entwickelt eine kleine Sensorplatine für die Arbeitsfläche einer Montagehilfe. Lindenbogen soll prüfen, ob ein robustes, gut zu reinigendes Gehäuse hergestellt werden kann. Die erste gemeinsame Phase betrifft ausschließlich die Machbarkeit. Eine Serienlieferung und eine exklusive Zusammenarbeit sind noch nicht vereinbart.

2 Geplante Unterlagen

Nach Unterzeichnung des NDA sollen das CAD-Modell des Gehäuses, ein vereinfachter Montageplan und drei Messreihen über einen geschützten Projektraum ausgetauscht werden. Die vollständige Schaltung und der Quellcode verbleiben vorerst bei Kupferfink. Die Dateien werden mit Projektkennung und einem Vertraulichkeitsvermerk versehen. Leserechte werden einzeln erteilt und protokolliert.

3 Zuständigkeiten

Mina Kupfer entscheidet über Vertragspositionen. Hartmut Fink betreut die Hardware bei Kupferfink. Bei Lindenbogen koordiniert Severin Bock das Projekt; Olga Kern soll die benannten Messungen übernehmen. Ein Auftrag an Olga Kern und ihre Verpflichtungserklärung liegen Kupferfink noch nicht vor. Die Projektleitung wird vor dem ersten Zugang danach fragen.

4 Termin

Ein erster Prototyp kann frühestens am 12. Oktober 2026 versandt werden. Es gibt keinen sachlichen Grund, das Gerät vor Abschluss der Prüfung zu verschicken. Eine Entscheidung über den weitergehenden Entwicklungsvertrag soll erst nach Auswertung der Messungen fallen.

09_Zugriffsplan.docx

Hartmut Fink
Hardwareentwicklung Kupferfink
hartmut@kupferfink.example

Mina Kupfer

Geplante Zugriffe im Projektraum Federlicht

24.09.2026

1 Einrichtung

Für den Projektraum FED ist eine getrennte Gruppe geplant. Mina Kupfer und Hartmut Fink erhalten Verwaltungsrechte; Severin Bock soll Leserechte auf Gehäusemodell und Messreihen erhalten. Ein Download des Quellcodes ist nicht vorgesehen. Der Projektraum ist noch nicht geöffnet und enthält derzeit nur öffentliche Produktfotos.

2 Externer Zugang

Olga Kern soll nach Vorlage ihrer Verpflichtungserklärung eine persönliche zeitlich begrenzte Kennung erhalten. Eine Sammelkennung für das gesamte Atelier ist nicht vorgesehen. Jede Vergabe und Sperrung wird im Zugriffsprotokoll erfasst. Die Messingenieurin erhält nur die in der Anlage FED-AN1 genannten Daten.

3 Offener technischer Punkt

Für Sicherungskopien gilt der Zyklus des jeweiligen Unternehmensservers. Kupferfink kann die Einstellung bei Lindenbogen nicht selbst einsehen. Hartmut Fink hat bislang weder einen Administrationsauszug noch eine schriftliche Bestätigung erhalten. Die Projektleitung darf deshalb keine bestimmte tatsächliche Löschfrist zusichern.

10_Notiz_Sicherungskopien.docx

Hartmut Fink
hartmut@kupferfink.example

Mina Kupfer

Telefonnotiz zu den Sicherungskopien bei Lindenbogen

24.09.2026

Ich habe heute um 11.20 Uhr mit Herrn Bock über die technische Ablage gesprochen. Er erinnerte sich an einen älteren Sicherungsplan mit einer Frist von 30 Tagen. Er sagte ausdrücklich, dass er seit dem Serverwechsel im August keinen Zugang zu den Einstellungen hat. Die Administratorin Petra Ebert ist bis zum 29. September abwesend.

Ich habe um eine schriftliche Bestätigung nach ihrer Rückkehr gebeten. Eine solche Bestätigung liegt noch nicht vor. Ich konnte auch nicht klären, ob die alten Monatsstände auf einem gesonderten Datenträger weitergeführt werden. Über die vertragliche Obergrenze von 90 Tagen haben wir keine neue Vereinbarung getroffen.

Die Erinnerung an 30 Tage soll nicht als verbindliche technische Auskunft in die Vertragsfassung übernommen werden. Herr Bock will den administrativen Stand gesondert nachreichen.

12_Besprechungsnotiz_Verhandlung.docx

Kupferfink Sensorik GmbH
Mina Kupfer, Geschäftsführerin
Werkhof 12, 13357 Berlin
mina@kupferfink.example

Clara Klee

Vorbereitung des Gesprächs über Federlicht

28.09.2026

1 Gewünschtes Ergebnis

Mina Kupfer möchte eine kurze, beidseitige Geheimhaltungsvereinbarung ohne wirtschaftliche Bindung an einen späteren Auftrag. Der Termin am 2. Oktober dient der Klärung des Texts; unterschrieben wird nur eine abgestimmte Endfassung.

2 Persönliche Verhandlungspräferenzen

Fünf Jahre für normale Projektunterlagen wären für Mina akzeptabel, wenn im Bericht erkennbar bleibt, dass dies von ihrer Startposition abweicht. Die besondere Messaufgabe von Olga Kern ist sachlich nötig. Die Projektleitung soll aber keine Erlaubnis zum Nachbau erteilen. Ein vollständiger Wechsel zum Vertragsmuster von Kupferfink ist nicht gewünscht; die vorhandene Struktur kann bleiben.

3 Noch zu klären

Zur Vertragsstrafe möchte Mina einen konkreten Änderungsvorschlag. Sie hat dazu noch keine Ausnahme freigegeben. Für die Sicherungskopien soll Petra Ebert eine schriftliche Auskunft geben. Das weitere Vorgehen mit Behördenanfragen wurde im Gespräch nicht angesprochen. Frau Klee soll den gesamten Vertrag dennoch anhand aller Playbookregeln prüfen, auch wenn ein Thema beim Verhandlungsgespräch nicht vorkam.